

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2249/2536

นางลดาวัลย์ มีมาก

โจทก์

นายฉลวย เจ้าทรัพย์

จำเลย

นายฉลวย เจ้าทรัพย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2 มิได้เป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 แต่อย่างใด ส่วนฎีกาข้อ 3 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ของจำเลยที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากไม่ได้บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งว่า ที่ดินที่ตกลงซื้อขายเป็นที่ดินส่วนใดตั้งอยู่ที่ใด จำเลยจึงไม่อาจให้การต่อสู้คดีได้โดยถูกต้องนั้น เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 อยู่ในตัวแล้ว และเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ส่วนฎีกาข้อ 3 ของ จำเลยที่ว่า ศาลจะรับฟังสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.2 ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ต้นฉบับ และการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟัง ข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นผู้ทำสัญญาหมาย จ.2 และใช้กระดาษก๊อบปี ต้นกลาง โดยพิจารณาจากคำแก้อุทธรณ์ของโจทก์ ซึ่งมีได้ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้ว จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่มีได้ปรากฏในสำนวนนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ จำนวน 65,000 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 76)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล ส่งศาลฎีกา(อันดับ 79)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองหรือหาประกันมาวาง ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองหรือหาประกันมาวาง ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ